



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1830-2026/CC1

DENUNCIANTE : GABY CARMEN IVETTE VILLENA CHUMBIAUCA
(SEÑORA VILLENA)

DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK¹ (BANCO)
RASH PERÚ S.R.L.²
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C

MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE INFORMACIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD : SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

SANCIONES : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN
RASH PERÚ S.R.L.: 4,34 UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS

Lima, 10 de junio de 2026.

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 12 de setiembre de 2025, la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca (en adelante, señora Villena) denunció a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank (en adelante, Banco), Rash Perú S.R.L. (en adelante, Rash) y América Móvil Perú S.A.C. por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)³ señalando lo siguiente:
 - (i) El 10 y 20 de julio de 2025, la denunciante contactó la línea de atención de Claro (123) para reportar fallas de lentitud en el servicio de internet fijo y móvil, sin obtener solución. El 23 de julio, recibió mensajes de WhatsApp del número 946 310 720, de una persona que se identificó como “Diego Sánchez, asesor de Claro”, quien remitió el archivo “Claro5G.apk” alegando que era necesario para ajustes en la red. Ese mismo día, dicha persona continuó enviando instrucciones señalando que el “área técnica” de Claro se

¹ RUC N° 20100053455

² RUC N° 20378890161

³ Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



encontraba realizando procedimientos remotos en su dispositivo, solicitándole mantener el teléfono encendido y evitar manipularlo.

- (ii) El 26 de julio de 2025, ante la persistencia de las fallas en el servicio, la denunciante volvió a comunicarse con el mencionado número, recibiendo nuevas indicaciones del supuesto asesor, quien insistió en que era necesario realizar ajustes adicionales al teléfono. Ante la falta de solución y el comportamiento inusual del supuesto representante, la denunciante acudió personalmente a la agencia de Claro para solicitar información básica al consultar si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa; sin embargo, se le negó la información solicitada.
- (iii) Ese mismo día, minutos antes, recibió dos (2) mensajes SMS que informaban sobre la realización de dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00, realizados en tiendas Coolbox con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que no habían sido autorizadas ni reconocidas, considerando que las compras se efectuaron de manera presencial mientras el titular mantuvo en todo momento la posesión de su tarjeta. El detalle es el siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones

FECHA	COMERCIO	IMPORTE	CODIGO	CANAL
26/07/2024	COOLBOX	S/ 2 500,00	474559	PRESENCIAL
26/07/2024	COOLBOX	S/ 2 500,00	481659	PRESENCIAL

- (iv) Tras recibir los mensajes sobre las operaciones no reconocidas, intentó comunicarse nuevamente con el supuesto asesor de Claro, pero no obtuvo respuesta. También trató de comunicarse con el Banco para solicitar el bloqueo inmediato de sus tarjetas, pero solo logró contactar con la central automática sin conseguir atención de un asesor.
- (v) Ante la imposibilidad de comunicarse con el banco, acudió a la agencia del Banco pero se encontraba cerrada. Por ello se dirigió a la tienda Coolbox del mismo centro comercial, informando que se habían ejecutado transacciones que no reconocía y solicitando que se bloquearan inmediatamente las compras y se evitara la entrega de productos. A pesar de que la denunciante insistió en obtener información básica sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra), el administrador indicó que se había generado un reclamo 1332419 y que "igual se devolvería el dinero", sin brindarle la información solicitada sobre las transacciones.
- (vi) Ese mismo día, desde el teléfono de su hija, la denunciante pudo comunicarse con el Banco, donde un asesor le informó que sus tarjetas habían sido bloqueadas temporalmente por el área de prevención de fraudes y que se habían registrado dos consumos por S/ 2,500 cada uno en Coolbox. Sin embargo, horas después, a las 17:38 p.m., la denunciante recibió un correo electrónico confirmando su supuesta afiliación a Apple Pay, medio que según se le informó posteriormente había sido utilizado para efectuar



las compras fraudulentas, aun cuando ella no había realizado dicha afiliación.

- (vii) En horas de la noche, la denunciante se dirigió a la tienda principal de Coolbox ubicada en la Av. Salaverry, distrito de San Isidro, buscando nuevamente el bloqueo de las operaciones y mayor información; sin embargo, el personal indicó que debía esperar el procedimiento del área de atención al cliente. Al salir, recibió una llamada del call center de Coolbox solicitando datos adicionales, a pesar de que la denunciante ya había proporcionado toda la información posible respecto a las transacciones no reconocidas.
- (viii) En los días posteriores, la denunciante remitió a Coolbox documentación que incluía la denuncia policial, el reclamo presentado a Interbank y capturas de los consumos observados. Pese a ello, el 4 de agosto de 2025 el área de Postventa señaló que la información resultaba insuficiente. El 14 de agosto de 2025 la denunciante remitió su estado de cuenta del Banco Interbank, en el que se apreciaban claramente los dos consumos en Coolbox. No obstante, el 15 de agosto de 2025 Coolbox respondió que “no se había registrado ningún ingreso” a sus cuentas con esos datos, contradiciendo lo reflejado en el estado de cuenta bancario.
- (ix) El 31 de julio de 2025, acudió a la agencia del Banco, donde la gerente de tienda confirmó que sus tarjetas de débito y crédito seguían activas, a pesar de que previamente se le había informado que estaban bloqueadas temporalmente, lo que revela que el bloqueo no se ejecutó oportunamente. La gerente le indicó que debía solicitar nuevamente el bloqueo.
- (x) El 29 de agosto de 2025, la denunciante acudió al banco para verificar el estado de sus reclamos, recibiendo una carta de fecha 19 de agosto indicando que la investigación podría tomar un máximo de 45 días útiles. Finalmente, el 4 de septiembre de 2025 se le entregó la carta correspondiente al Reclamo 10042481, por la cual Interbank comunicó que no procedía la devolución de los consumos, argumentando que la afiliación a Apple Pay había sido validada mediante un código enviado como SMS al celular de la denunciante.
- (xi) Tras recibir dicha respuesta, la denunciante experimentó un cuadro de crisis emocional que culminó en la pérdida de conciencia, motivo por el cual fue trasladada de emergencia al Policlínico Ramírez Lazo, donde se registró su atención médica el mismo día 4 de septiembre de 2025.
- (xii) El 8 de septiembre de 2025 recibió una boleta por S/ 135,05 correspondiente a intereses moratorios generados como consecuencia de la deuda reclamada por los consumos fraudulentos. Al comunicarse con la central telefónica, un asesor le informó que el 1 de setiembre se había efectuado un cobro por el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo *****7318 para cubrir parte del monto asociado a sus consumos observados. Para la denunciante, este hecho la dejó totalmente



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

desprotegida, ya que su cuenta sueldo es su único medio de sustento y quedó sin fondos disponibles para cubrir necesidades básicas.

2. La señora Villena solicitó, como medida correctiva, que se ordene al Banco la anulación y/o devolución de la deuda por el importe de S/ 5 000,00, con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante. Cabe resaltar que, no requirió expresamente el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 5 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Villena contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 12 de setiembre de 2025, interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank, Rash Perú S.R.L. y América Móvil Perú S.A.C., por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que (i) nunca se afilió a Apple Pay; (ii) no se le remitieron notificaciones respecto a la realización de las transacciones, (iii) las operaciones se efectuaron de manera presencial pese a que mantuvo en todo momento la posesión de su tarjeta; (iv) pertenecían a un patrón de fraude y, (v) no se bloqueó oportunamente la tarjeta pese a que lo solicitó expresamente. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones

FECHA	COMERCIO	IMPORTE	CODIGO	CANAL
26/07/2024	COOLBOX	S/ 2 500,00	474559	PRESENCIAL
26/07/2024	COOLBOX	S/ 2 500,00	481659	PRESENCIAL

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank habría cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo *****7318 a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que en dicha cuenta la denunciante recibía su remuneración.*
- (iii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank habría cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095.*
- (iv) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank habría requerido a la denunciante el pago del mínimo de la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas a la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095 pese a que: (i) solicitó información sobre lo sucedido y dicho*



proceso de investigación no había concluido, (ii) interpuso una denuncia policial y (iii) requirió el extorno de los montos cargados de forma indebida.

- (v) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Rash Perú S.R.L no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes, al permitir que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095, sin haber verificado la identidad del titular del citado medio de pago.*
- (vi) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Rash Perú S.R.L se negó a anular las dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095, pese a que se informó el mismo día de los hechos sobre el carácter fraudulento de los consumos.*
- (vii) *Presunta infracción al literal b) del numeral 1 del artículo 1° y artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en tanto Rash Perú S.R.L no habría brindado la información solicitada por el denunciante, sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).*
- (viii) *Presunta infracción al literal b) del numeral 1 del artículo 1° y artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en tanto, América Móvil Perú S.A.C. no habría brindado información a la denunciante, respecto a su consulta sobre si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa.*
- (ix) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en tanto, América Móvil Perú S.A.C. no habría protegido debidamente los datos personales e información de reclamos de sus clientes, en la medida que habría facilitado información sensible a terceros.*
- (x) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en tanto, América Móvil Perú S.A.C. no habría atendido adecuadamente la consulta realizada por la denunciante el 6 de setiembre de 2025, en la medida que desestimó la misma bajo un argumento genérico de confidencialidad.*
- (...)"

4. El 23 de diciembre de 2026, Rash presentó sus descargos para ser considerados en el trámite del procedimiento señalando lo siguiente:

- (i) Sobre la imputación vinculada a no haber brindado la información solicitada por el denunciante, sobre las operaciones señala que, no lo proporcionó en tanto contenía datos personales de un tercero involucrado; por lo tanto, se vio imposibilitado de brindar respuesta al denunciante.
- (ii) Respecto de no haber cumplido con el deber de idoneidad al permitir la ejecución de 2 operaciones señala que, estas se realizaron a través del medio de pago Apple Pay, por ende, .no requirieron de un procedimiento de validación de identidad adicional por parte de Rash.



5. Mediante escrito del 24 de febrero de 2026, Claro presentó sus descargos al procedimiento.
- (i) Plantea la improcedencia de las 3 imputaciones en su contra en tanto Indecopi no sería competente para pronunciarse sobre los extremos denunciados.
 - (ii) Sin perjuicio de lo previamente señalando, indican que el denunciante no ha presentado medio probatorio que acredite los hechos denunciados; por lo tanto, deberían ser declarados infundados.
6. El 14 de abril de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos, conforme a lo siguiente:
- (i) Formuló allanamiento sobre las imputaciones contenidas en los puntos (i), (ii), (iii) y (iv) de la Resolución N° 1.
 - (ii) Solicito la programación de una audiencia de conciliación.
 - (i) El 4 de mayo de 2026, la señora Villena solicitó la programación de una audiencia de conciliación.
7. El 18 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Declarar improcedente, la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Claro, por el hecho referido a que no habría protegido debidamente los datos personales e información de reclamos de sus clientes, en la medida que habría facilitado información sensible a terceros, toda vez que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado en este extremo, en la medida que no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.
 - (ii) Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Rash, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes, al permitir que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095, sin haber verificado la identidad del titular del citado medio de pago.
 - (iii) Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Rash, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado se negó a anular las dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095, pese a que se informó el mismo día de los hechos sobre el carácter fraudulento de los consumos.



- (iv) Declarar improcedente, la denuncia interpuesta por la señora Villena contra el Banco, por el hecho referido a que la entidad bancaria no habría protegido los datos personales del denunciante frente a terceros, lo que permitió que se realicen operaciones no reconocidas con el uso de dichos datos, toda vez que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado en este extremo, en la medida que no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.
- (v) Sancionar al Banco con una (1) amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095.
- (vi) Sancionar al Banco con una (1) amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a haber cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo *****7318 a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que en dicha cuenta la denunciante recibía su remuneración.
- (vii) Sancionar al Banco con una (1) amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a haber cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****409.
- (viii) Sancionar a Rash con una multa de cuatro con treinta y cuatro (4,34) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción al literal b) del numeral 1.1. del artículo 1° y artículo 2° del Código, en tanto quedó acreditado que no habría brindado la información solicitada por el denunciante, sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).
- (ix) Se recomienda declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Claro, por la presunta infracción del numeral 1.1. del artículo 1° y artículo 2° del Código, toda vez que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya brindado información a la denunciante, respecto a su consulta sobre si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa.
- (x) Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Claro, por la presunta infracción de los artículos 18 y 19 del Código, toda vez que no quedó acreditado que el proveedor denuncia no haya atendido adecuadamente la consulta realizada por la denunciante el 6 de setiembre de 2025, en la medida que desestimó la misma bajo un argumento genérico de confidencialidad



8. Por Resolución N° 5 del 18 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
9. El 26 de mayo de 2026, la señora Villena, presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, señalando lo siguiente:
 - (i) Respecto de las recomendaciones vinculadas a la responsabilidad de Claro, las conductas si están vinculadas al deber de idoneidad.
 - (ii) Respecto de las recomendaciones vinculadas a la responsabilidad de Rash, no colaboró de manera inmediata a esclarecer los hechos materia de denuncia.
 - (iii) Viene recibiendo llamadas de cobranza por parte del Banco y, ha sido reportada ante las centrales de riesgo.
 - (iv) Solicita ampliar las medidas correctivas a que, el Banco devuelve los cobros, gastos, comisiones y otros derivados de las operaciones; el cese de los actos de cobranza, rectificación del reporte negativo ante las centrales de riesgo, una constancia de no adeudo y redundó en solicitar el pago de costas y costos.
10. Por escrito del 2 de junio de 2026, Rash presentó un escrito señalando que viene sosteniendo coordinaciones directas con la denunciante para alcanzar un acuerdo respecto de las conductas denunciadas en su contra; asimismo, precisa que no brindó la información requerida por la señora Villena en tanto no contaba la información suficiente para la búsqueda de lo requerido por la consumidora en su base de datos y que, la dificultad se dio en tanto la compra se habría realizado con una billetera electrónica (Apple Pay).
11. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

- (I) **De la solicitud de audiencia de conciliación por el Banco y la señora Villena**
12. Sobre el particular, el artículo 29 de la Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, establece la facultad de la autoridad de poder convocar a una audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia; no obstante, dicho acto es facultativo.

13. Con relación a ello, el artículo 147 del Código permite que una audiencia de conciliación se lleve a cabo antes o durante la tramitación del procedimiento administrativo iniciado por la presentación de una denuncia.
14. De una interpretación de los referidos textos legales, citar a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la autoridad que resuelve la causa y no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor. No obstante, las partes se encuentran en la posibilidad de conciliar, incluso, fuera del procedimiento.
15. En presente caso, el Banco solicitó que se programe una audiencia de conciliación; sin embargo, la autoridad considera que no resulta necesario realizar dicha diligencia para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Sin perjuicio de ello, las partes pueden llegar a un acuerdo fuera del procedimiento respecto a los hechos que son materia de denuncia, el cual deberá ser comunicado oportunamente antes de la emisión del pronunciamiento sobre el caso.
16. En ese sentido, en la medida que convocar a una audiencia de conciliación es un acto facultativo de la autoridad administrativa y no se justifica en el presente caso, corresponde denegar la solicitud de audiencia de conciliación formulada por el Banco.

Sobre la competencia del Indecopi en materia de protección al consumidor sobre denuncias relacionadas a la protección de datos personales

— ***Respecto al extremo concerniente de que Claro no habría protegido debidamente los datos personales e información de reclamos de la denunciante***

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú establece que, en el marco de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su salud y seguridad⁴.
18. Los artículos 61° y 230° del TUO de la LPAG⁵, establecen que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y la Ley, por lo que sólo por norma

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65.- Defensa del consumidor

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa

61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

con rango legal, cabe atribuirles la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado.

19. En cumplimiento de dicho mandato, el Código es la norma con rango legal que no sólo establece las normas de protección de los consumidores, sino que también define la competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la protección de sus derechos. En atención a ello, el artículo 105° de dicho cuerpo normativo⁶ dispone que el Indecopi es la autoridad competente para conocer las infracciones en materia de protección al consumidor, la cual sólo puede ser negada cuando haya sido asignada a otro organismo por una norma expresa con rango de ley.
20. Lo antes dicho cobra todo sentido en la medida que, en función a la especialidad de la materia o de los mecanismos de control y fiscalización, el sistema jurídico puede optar por otorgar a otro organismo de la Administración Pública la competencia para resolver un conflicto de intereses que pueda suscitarse dentro de una relación que califique como de consumo.
21. Cabe indicar que la protección de los derechos de los consumidores no constituye un mandato originario del Código, sino de la Constitución Política del Perú. En vista de ello, a fin de garantizar una efectiva protección de los derechos constitucionales del consumidor, deberá hacerse un análisis en conjunto de las normas que regulan un sector en particular, de acuerdo con el tipo de servicio prestado.
22. En ese sentido, la competencia del Indecopi se verá restringida a favor de la autoridad sectorial, solo en caso se asigne a esta última supuestos, específicos y expresos. Asimismo, el mecanismo de protección brindado por el organismo público sectorial deberá cumplir la misma función, y garantizar una efectiva tutela de los derechos de los consumidores.
23. En materia de protección de datos personales, la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, Ley de Datos Personales), establece las normas que tienen por finalidad garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales⁷; en tal sentido, contiene disposiciones que regulan su adecuado tratamiento.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad (...).

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.**

Artículo 105.- Autoridad Competente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 103.3, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...)

⁷ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

24. El artículo 2° de la Ley de Datos Personales⁸ define como datos personales a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Por su parte, el artículo 3° de dicha Ley⁹ establece que su objeto de aplicación son los datos personales contenidos (o destinados a ser contenidos) en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional, siendo objeto de especial protección, los datos sensibles¹⁰.
25. En ese orden de ideas, la definición de datos personales puede abarcar un amplio rango de características que ostenta una persona, tales como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de DNI, el número de la placa del vehículo, la huella digital, el ADN, una imagen, el número del seguro social, etc. que la identifican ya sea directa o indirectamente.
26. En cuanto a la autoridad competente en materia de protección de datos personales, el artículo 32° de la Ley de Datos Personales¹¹, señala que el

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen.

⁸ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 2°.- Definiciones. Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:
(...)

4. Datos personales. Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

⁹ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. La presente

Ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles.

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos personales:

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar.
2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito.

- ¹⁰ Un Banco de Datos Personales es el conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación almacenamiento, organización y acceso (artículo 2° 1 de la Ley 29733).

¹¹ **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Artículo 32°.- Órgano competente y régimen

jurídico. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Para el adecuado desempeño de sus funciones, puede crear oficinas en todo el país.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se rige por lo dispuesto en esta Ley, en su reglamento y en los artículos pertinentes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia.

Corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente Ley y de su reglamento. Para tal efecto, goza de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o la que haga sus veces, así como de potestad coactiva, de conformidad con la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, o la que haga sus veces.

Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (en adelante, la ANPDP), a la cual corresponde realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de dicha ley y su reglamento, siendo que para tal efecto goza de potestad sancionadora, así como de potestad coactiva.

27. En concordancia con ello, el artículo 33° de la Ley de Datos Personales establece que la ANPDP tiene entre otras, las siguientes funciones:

“Artículo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. - La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes:

(...)

16. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos que les conciernen y dictar las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.

(...)

20. Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos contrarios a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento y **aplicar las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.**

(Subrayado y énfasis agregados)

28. Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Datos Personales, estipula que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y son tipificadas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo. Además, sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la autoridad competente, esta puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente.
29. Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Datos Personales, estipula que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y son tipificadas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo. Además, sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la autoridad competente, esta puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente
30. Cabe señalar que, el artículo 99° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, establece que el procedimiento de fiscalización se inicia de oficio por iniciativa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministro de Justicia.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la que haga sus veces.

Datos Personales, o por denuncia de cualquier entidad pública, privada o persona natural¹².

31. Adicionalmente, el artículo 115° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, señala que el Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y revuelve en primera instancia las presuntas infracciones a la protección de los datos personales y el Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador, siendo su decisión la que agota la vía administrativa¹³.
- Aplicación al caso en concreto
32. En el presente caso, la señora Villena denunció que Claro no habría protegido sus datos personales frente a terceros, lo que permitió que estos se contacten con ella el 26 de julio de 2025 con el uso de dichos datos.
33. Al respecto de la lectura de la conducta denunciada en este extremo, se verificó que lo cuestionado por la denunciante recae en el incumplimiento del deber adscrito, en este caso, de garantizar la reserva de sus datos personales.
34. Al respecto, se ha verificado que el conocimiento de la conducta cuestionada se encuentra reservado por una norma sectorial (Ley de Datos Personales, que garantiza el derecho fundamental a la protección de datos personales y regula su adecuado tratamiento), a otra autoridad administrativa, como lo es la ANPDP, tal como ha sido expuesto en los párrafos precedentes.
35. Considerando ello, esta Comisión no resulta competente para conocer y pronunciarse acerca de la conducta denunciada por la señora Villena, en tanto, resulta competencia de la ANPDP.
36. Sin perjuicio de lo antes mencionado, si bien mediante su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, la denunciante cuestionó la recomendación emitida respecto de que se declare improcedente el presente extremo por falta de competencia; sobre el particular, el sustento remitido por la consumidora no resulta suficiente para evaluar la presente conducta en tanto no se ha advertido

12

REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo 99°.- Inicio del procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización se inicia siempre de oficio como consecuencia de:

1. Iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de Datos Personales.
2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica.

13

REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo 115°.-Autoridades del procedimiento sancionador. Para efectos de la aplicación de las normas sobre el procedimiento sancionador establecido en la Ley, las autoridades son:

1. El Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y resuelve, en primera instancia, sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y sobre obligaciones accesorias tendientes a la protección de los datos personales. Asimismo, es competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de la comisión, o no, de los actos contrarios a lo establecido en la Ley y el presente reglamento.
2. El Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador y su decisión agota la vía administrativa.



que esta autoridad cuenta con la competencia necesaria para analizar la infracción materia de análisis.

37. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Claro, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° Código, por el hecho referido a que no habría protegido debidamente los datos personales e información de reclamos de sus clientes, en la medida que habría facilitado información sensible a terceros.

(II) Sobre presunta falta de competencia del Indecopi planteada por Claro

38. En sus descargos Claro planteó lo detallado en el numeral (i) del fundamento 5 de los antecedentes.
39. Al respecto, es necesario aclarar que las conductas denuncias por la señora Villena son relacionadas a una presunta falta de información que la denunciante requirió en el marco de una relación de consumo con el proveedor denunciado.
40. Sobre el particular, ninguna de las partes ha negado que las partes, cuenten entre sí, con una relación de consumo en mérito de algún servicio o producto contratado. En esa línea, el requerimiento planteado por la denunciante a Claro si la posibilita a presentar un cuestionamiento ante la presente autoridad en la medida que el hecho cuestionado viene vinculado, al menos de manera indicaría, a una presunta falta del deber de información denunciada por la señora Villena.
41. En concordancia con lo anterior, a criterio de esta Comisión se puede afirmar que la denunciante se encuentra legitimada a cuestionar las presuntas infracciones vinculadas al deber de información frente a la presente autoridad; sin perjuicio de que, más adelante se analiza si corresponda o no atribuir responsabilidad a Claro por los hechos materia de denuncia.
42. Por lo tanto, conforme a los argumentos expuestos, corresponde desestimar la solicitud de falta de competencia planteada por Claro.

Sobre la improcedencia por falta de legitimidad para obrar pasiva

43. El artículo 108° del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia, entre otros supuestos, cuando exista falta de legitimidad o interés para obrar¹⁴. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado carecerá de

¹⁴

La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo esta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos

legitimidad para obrar pasiva cuando no sea la persona que, conforme a ley, deba ser titular de las conductas infractoras en su contra.

44. Sobre el particular, es importante mencionar que sobre la responsabilidad por la realización de operaciones no reconocidas, los artículos 7°, 13° y 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento), establecen expresamente lo siguiente:

Artículo 7.- Servicios adicionales asociados a las tarjetas de crédito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

(...)

2. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.

(...)

Artículo 13.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.

2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial.

Artículo 23.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

(...)

8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.

45. Dicho esto, resulta pertinente indicar que la esfera de responsabilidad de las empresas financieras operadoras de las tarjetas de crédito y débito mantienen, entre otras, la obligación de garantizar que el instrumento utilizado para las transacciones sea seguro, así como el respeto de las líneas de crédito otorgadas a los usuarios, establecer sistemas de seguridad y mecanismos que permitan a los usuarios comunicar en forma inmediata el extravío o sustracción de sus tarjetas.
46. En ese sentido, conforme a lo establecido en las disposiciones normativas mencionadas en los párrafos precedentes, la responsabilidad por el válido procesamiento de operaciones realizadas a través de internet recae en las

por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005, p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.



entidades financieras, puesto que su habilitación responde a su facultad y decisión, en atención a los vínculos entablados con los proveedores de dichos aplicativos

(i) Sobre la verificación de la identidad por parte de Rash al realizarse 2 operaciones no reconocidas

47. Al respecto, no es un hecho controvertido en el procedimiento que las 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de la tarjeta de crédito 4110*****4095 fueron realizadas a través de canales digitales con tarjeta no presente, en tanto que así lo han reconocido las partes, incluso, así lo ha manifestado la entidad bancaria.
48. Por tanto, las operaciones no reconocidas se realizaron en uso de uno de los servicios adicionales provistos por el Banco, esto es, transacciones realizadas por internet.
49. En esa medida, la autoridad considera que la responsabilidad de Rash no comprende validar la identidad del cliente que realiza operaciones frente a este a través de internet, toda vez que la propia normativa ha establecido que es responsabilidad de las empresas del sistema financiero demostrar que aquellas fueron correctamente autenticadas y registradas.
50. Cabe precisar, que respecto a casos como el que es materia del presente análisis, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala)¹⁵, ha señalado que las medidas de seguridad necesarias —como la validación de la identidad del titular— recaen en la esfera de control y responsabilidad de la entidad financiera y no del establecimiento comercial; por lo que, en estos casos, **los establecimientos comerciales carecen de legitimidad para obrar pasiva respecto de la conducta cuestionada en su contra**, referida a la verificación de la validez de las operaciones realizadas con cargo a la línea de la tarjeta de crédito o cuenta de ahorros de titularidad del denunciante.
51. En ese orden de ideas, esta Comisión considera que, conforme al análisis efectuado, se ha verificado que Rash no cuenta con legitimidad para obrar pasiva para intervenir en el presente procedimiento, en tanto la verificación de la identidad del tarjetahabiente, la verificación de la validez de las operaciones no reconocidas y la adopción de las medidas de seguridad, no se constituyen en conductas atribuibles al referido establecimiento comercial, sino al Banco, debido a que las transacciones cuestionadas se efectuaron mediante el uso de internet, el cual constituye un servicio adicional puesto a disposición de la parte denunciante por la propia entidad bancaria.
52. Por las consideraciones antes expuestas, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por falta de legitimidad para

¹⁵ Ver Resolución N° 3497-2023/SPC-INDECOPI del 20 de diciembre de 2023, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.



obrar pasiva, la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Rash, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no cumplió con verificar la identidad del titular de la cuenta de la tarjeta de crédito 4110*****4095 cuando se realizaron las 2 operaciones no reconocidas.

(ii) Sobre la negativa de anular las 2 operaciones no reconocidas por parte Rash

53. Al respecto, conforme ha sido advertido previamente no es un hecho controvertido el procedimiento de las 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de tarjeta de crédito 4110*****4095 fueron realizadas a través de canales digitales con tarjeta no presente, en tanto que así lo han reconocido las partes, e incluso, así lo ha manifestado la entidad bancaria.
54. Atendiendo a lo antes expuesto, las operaciones se realizaron en uso de los servicios adicionales provistos por el Banco, esto es, transacciones realizadas por internet.
55. Dicho esto, de conformidad con las consideraciones expuestas en el acápite previo, la autoridad considera que la responsabilidad de Rash no comprende anular las operaciones reportadas por un cliente que se realizan a través de internet, debido a que este se constituye en un mecanismo virtual de autorización de pagos que ha sido habilitado por el Banco frente a sus clientes; por lo que el proveedor denunciado carece de legitimidad para obrar pasiva en este sentido.
56. Por las consideraciones expuestas, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por el por la señora Villena contra Rash, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que se negó a anular las 2 operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095, pese a que se informó el mismo día de los hechos sobre el carácter fraudulento de los consumos.

Sobre los allanamientos formulados por el Banco

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia¹⁶.
58. Por otro lado, el artículo 112 del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993**

Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹⁷.

(i) Respecto de no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4110***4095 de la denunciante**

59. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 49 del expediente electrónico¹⁸, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.

60. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

(ii) Respecto de no haber cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo ***7318 a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas**

61. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 49 del expediente electrónico¹⁹, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.

62. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra el Banco,

¹⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)

¹⁸ Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS ALLANAMIENTO - GABY CARMEN IVETTE VILLENA CHUMBIAUCA.PDF" presentada mediante escrito del 14 de abril de 2026 por el Banco.

¹⁹ Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS ALLANAMIENTO - GABY CARMEN IVETTE VILLENA CHUMBIAUCA.PDF" presentada mediante escrito del 14 de abril de 2026 por el Banco.



por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

(iii) Respecto de haber cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas

63. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 49 del expediente electrónico²⁰, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.

64. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

(iv) Respecto de haber requerido a la denunciante el pago del mínimo de la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas a la tarjeta de crédito Visa N° 4110***4095**

65. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 49 del expediente electrónico²¹, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.

66. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

Sobre el deber de información

67. El literal b) del numeral 1.1 del artículo 1 del Código reconoce el derecho de los consumidores a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios²².

²⁰ Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS ALLANAMIENTO - GABY CARMEN IVETTE VILLENA CHUMBIAUCA.PDF" presentada mediante escrito del 14 de abril de 2026 por el Banco.

²¹ Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS ALLANAMIENTO - GABY CARMEN IVETTE VILLENA CHUMBIAUCA.PDF" presentada mediante escrito del 14 de abril de 2026 por el Banco.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicada el 10 enero 2017.**

Artículo 1.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)

68. Asimismo, el artículo 2 del Código establece que, el proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios²³.
69. Esta obligación implica que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que pueda ser conocida por un consumidor de manera sencilla.
70. La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones, así como prever posibles contingencias y planear determinadas conductas.
71. Cabe agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. Así, en atención al deber de información que recae en los proveedores, el consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente referida a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en los que el proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda formular los reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las instancias pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia.

- **De la aplicación al caso concreto**

Respecto de Rash

— **Sobre la presunta infracción de no haber informado sobre las operaciones al denunciante**

72. Siendo así, el hecho controvertido consistirá en determinar en primer lugar, si Rash tenía una obligación legal, contractual o en atención de una solicitud para informar a la denunciante sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra), para posteriormente, de corresponder, evaluar si cumplió con tal obligación.

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

²³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicada el 10 enero 2017.**

Artículo 2.- Información relevante

- 2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.
- 2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano (...).



73. Al respecto, de la revisión de la normativa vigente, al igual que la Secretaría Técnica, este Colegiado no ha encontrado alguna obligación legal para que Rash deba informar, *per se*, a la denunciante sobre lo requerido.
74. En ese sentido, luego de haber verificado que no existía una obligación legal, esta Comisión considera que se deberá verificar si Rash tenía la obligación contractual de brindar dicha información a la denunciante; sin embargo, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, no es posible verificar alguno que permita acreditar que Rash tenía esta obligación contractual.
75. En ese sentido, luego de haber verificado que no existía una obligación legal o contractual, esta Comisión considera que se deberá verificar si la denunciante solicitó y/o requirió tal información, para luego, evaluar si Rash se hubiera negado; y, de corresponder, si ello resultaba justificado.
76. Al respecto, de la valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, se advierte una comunicación vía correo electrónico de fecha 26 de julio de 2025. En dicho documento, Rash solicitó a la consumidora evidencia de los movimientos bancarios o cualquier detalle adicional de las transacciones con el fin de dar trámite a su requerimiento de información.
77. En esa línea, el 2 de agosto de 2025, la señora Villena respondió a través de su abogado proporcionando el número de caso y el desglose de los montos cuestionados. Asimismo, adjuntó la hoja de reclamación, la denuncia policial y un correo electrónico donde detallaba que las operaciones se habrían efectuado en el establecimiento del denunciado ubicado en la Av. Salaverry, distrito de San Isidro.
78. Sobre lo expuesto, mediante comunicación del 4 de agosto de 2025, Rash manifestó que la información remitida era insuficiente para realizar una búsqueda precisa, solicitando nuevamente evidencia de los pagos realizados. En atención a dicho requerimiento, el 14 de agosto de 2025, la señora Villena remitió su estado de cuenta, precisando que en dicho documento se acreditaban las dos compras efectuadas el 26 de julio de 2025.
79. No obstante, mediante respuesta del 15 de agosto de 2025, Rash informó a la consumidora que, tras validar los datos compartidos, no registró ingreso alguno en sus cuentas; por lo cual, le sugirió canalizar su reclamo directamente ante su entidad bancaria.
80. De lo expuesto, a criterio de esta Comisión, se evidencia que Rash atendió formalmente las consultas realizadas por la señora Villena respecto a las operaciones materia de cuestionamiento. Sin embargo, se observa que la negativa de la administrada se sustentó en la supuesta insuficiencia de los datos proporcionados por la denunciante.
81. Sobre el particular; resulta contradictorio que en su escrito de descargos Rash indicara que no brindó la información requerida por contener datos de terceros, cuando dicha justificación no guarda correspondencia con lo informado a la señora Villena el 15 de agosto de 2025, fecha en la que alegó inexistencia de registros.



82. Aunado a ello, esta Comisión advierte que la señora Villena cumplió con remitir el estado de cuenta del producto financiero con el cual se habrían realizado las operaciones y detallar las fechas y montos de las transacciones. En consecuencia, Rash se encontraba en una mejor posición para recabar en sus sistemas la información requerida; sin embargo, no cumplió con informar a la señora Villena el detalle de las operaciones realizadas con cargo a su tarjeta de crédito Visa 4110*****4095 a través de sus comunicaciones vía correo electrónico del 4 de agosto de 2025 y del 15 de agosto de 2025.
83. Finalmente, respecto al escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST presentado por Rash, mediante el cual reiteró lo señalado en el numeral (ii) del fundamento 11 de los antecedentes, corresponde precisar que la administrada no aportó medios probatorios idóneos que acreditaran haber arribado a un acuerdo conciliatorio con la consumidora, así como tampoco documento alguno que justificara de manera objetiva la alegada dificultad técnica para recabar la información solicitada. En efecto, si bien la proveedora sostuvo que el rastreo se complejizó debido a que los pagos se habrían realizado a través de una billetera electrónica, de la revisión de las boletas de venta presentadas por la propia denunciada se advierte de forma expresa que la modalidad empleada fue “Niubiz Manual Visa” y “Niubiz Manual Mastercard”²⁴. Por lo tanto, a criterio de este Colegiado, no se condice las justificaciones expuestas por Rash y lo evidenciado en los comprobantes de pago.
84. Por consiguiente, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Rash por infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y en el artículo 2° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado no informó a la denunciante sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra) realizadas con cargo a su tarjeta de crédito Visa 4110*****4095.

Respecto de Claro

— ***Sobre la presunta infracción de no haber informado si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa***

85. Al respecto, es conveniente precisar que, de acuerdo con el marco teórico desarrollado del numeral 66 al 70 del presente Informe, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
86. Así pues, si bien la denunciante manifestó que Claro no le habría brindado información completa y clara sobre si el señor Diego Sánchez era asesor

²⁴ Ver pieza procesal denominada “RASH PERU SRL - ESCRITO 2 .PDF” presentada mediante escrito del 2 de junio de 2026 por el Banco.

telefónico de la empresa, lo cierto es que, de la revisión del expediente, no se ha encontrado ningún medio probatorio que permita verificar que Claro tenía la obligación legal, contractual o en atención de una solicitud, de brindar dicha información.

87. En efecto, en tanto no quedó acreditado que Claro tuviera alguna obligación legal o contractual para informar a la denunciante sobre la aplicación de medidas de seguridad y emisión de tarjetas innominadas, ni que la denunciante haya requerido dicha información, esta Comisión considera que no corresponde atribuir responsabilidad a Claro por el hecho denunciado en el presente extremo.
88. Por las consideraciones expuestas, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Villena contra Claro por presunta infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y en el artículo 2° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que el proveedor denunciado tuviera alguna obligación informar a la señora Villena sobre si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa.

Sobre el deber de idoneidad

89. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁵.
90. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— Respecto de si Claro habría atendido adecuadamente la consulta realizada por la denunciante el 6 de setiembre de 2025

²⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

²⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

91. Al respecto, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 162 del TUO de la LPAG²⁷ establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código²⁸.
92. Por su parte, el artículo 196 del Código Procesal Civil²⁹, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
93. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
94. Al respecto, esta Comisión cumple con señalar que no obra medio probatorio alguno presentado por la denunciante que acredite que se haya presentado una consulta el 6 de setiembre de 2025 a la parte denunciada y que, está se haya desestimado bajo un argumento genérico de confidencialidad.
95. En efecto, la señora Villena no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre, ni siquiera de manera indiciaria, que Claro le desestimado la consulta realizada el 6 de setiembre de 2025.
96. En ese sentido, en la medida que la denunciante no cumplió con acreditar el defecto denunciado, no se advierte que Claro haya infringido el deber de idoneidad.
97. Por lo tanto, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0756-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la señora

²⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026.**

Artículo 162.- Carga de la prueba

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones

²⁸ - Primera etapa:

Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,

- Segunda etapa:

Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.

²⁹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026.**

Artículo 162.- (...) 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

Villena por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no habría atendido adecuadamente la consulta realizada por la denunciante el 6 de setiembre de 2025, en la medida que desestimó la misma bajo un argumento genérico de confidencialidad.

Sobre las medidas correctivas

98. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³⁰.
99. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³¹. Las medidas correctivas

³⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³².

100. La señora Espinoza solicitó, en calidad de medida correctiva, lo detallado en el fundamento 2 y en el numeral (iv) del fundamento 9 de los antecedentes.
101. En el presente caso, han quedado acreditadas las infracciones respecto de las cuales el Banco presentó su allanamiento y respecto de Rash se acreditó su responsabilidad sobre el hecho concerniente a no haber brindado la información solicitada por la denunciante, sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).
102. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar lo siguiente en calidad de medida correctiva:

Al Banco

- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

32

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

- (i) En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con extornar con cargo a la tarjeta de crédito 4110*****4095 de la denunciante, el importe total de S/ 5 000,00 correspondientes a las dos (2) operaciones no reconocidas materia de denuncia; así como, los intereses, comisiones y cobros que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

A Rash

- (ii) En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con brindar la información solicitada por la denunciante, relacionada a las operaciones no reconocidas (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).
103. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, los denunciados deberán presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³³.
104. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/ COD-INDECOPI denominada “Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señala que si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁴.

³³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, aprobada por **RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI**, publicada el 30 de abril de 2021 (...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y

105. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

— Sobre los extremos respecto de los cuales el Banco formuló su allanamiento

106. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria³⁵.
107. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
108. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal,*

resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

³⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

*exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación*³⁶.

109. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
110. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos³⁷, esto es, una amonestación.
111. En el presente caso, el Banco formuló allanamiento sobre 4 hechos imputados en su contra.
112. Estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
113. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde imponer sancionar al Banco, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de las sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
No haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que (i) nunca se afilió a Apple Pay; (ii) no se le remitieron notificaciones respecto a la realización de las transacciones, (iii) las operaciones se efectuaron de manera presencial pese a que mantuvo en todo momento la posesión de su tarjeta; (iv) pertenecían a un patrón de fraude y, (v) no se bloqueó oportunamente la tarjeta pese a que lo solicitó expresamente .	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación

³⁶ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.

³⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

Haber cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo *****7318 a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095, pese a que en dicha cuenta la denunciante recibía su remuneración.	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación
Haber cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095.	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación
Haber requerido a la denunciante el pago del mínimo de la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas a la la tarjeta de crédito Visa 4110*****4095 pese a que: (i) solicitó información sobre lo sucedido y dicho proceso de investigación no había concluido, (ii) interpuso una denuncia policial y (iii) requirió el extorno de los montos cargados de forma indebida	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación

— Sobre el extremo respecto del cual se determinó la responsabilidad de Rash

114. Para la aplicación del método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
115. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que no atendió el requerimiento de información formulado por la denunciante. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en *“Infracciones relativas a falta de atención a requerimientos de información del consumidor”*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es “Muy Baja”.
116. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale 4,34 UIT.
117. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “menos de cuatro (4) meses”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 4,34 UIT.
118. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).

119. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 230° del TUO de la LPAG³⁸, esta Comisión considera que corresponde imponer sancionar a Rash con una multa de 4,34 UIT, por la infracción al literal b) del numeral 1.1. del artículo 1 y el artículo 2 del Código.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

120. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³⁹, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

Sobre las costas del procedimiento

121. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco y Rash, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la parte denunciante.
122. En consecuencia, el Banco y Rash, solidariamente, deberán cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁰.
123. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco y Rash deberán presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento

³⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

(...)

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

(...).

³⁹ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁴⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.



del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° del Código⁴¹.

124. Es pertinente informar que, si la parte denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y los denunciados no presentan ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴².

Sobre los costos del procedimiento

125. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
126. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
127. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio

⁴¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁴² **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, aprobada por **RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE**, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumará una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos⁴³, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se comine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.

128. El artículo 112° del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴⁴.
129. En el presente caso, con ocasión de sus descargos, el Banco se allanó a las imputaciones formuladas en su contra.
130. En tal sentido, no corresponde ordenar al Banco el pago de los costos del procedimiento solicitados por la parte denunciante, en atención al allanamiento que formuló.
131. Sin perjuicio de ello, en el presente procedimiento ha quedado acreditada la responsabilidad administrativa de Rash frente a la imputación realizada en su contra, por lo que le corresponde asumir los costos incurridos por el denunciante.

Sobre la inscripción del Banco y Rash en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

132. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴⁵.

⁴³ Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

⁴⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

⁴⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede



133. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
134. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco y de Rash, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente, por falta de competencia, la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra América Móvil Perú S.A.C, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que no habría protegido debidamente los datos personales e información de reclamos de sus clientes, en la medida que habría facilitado información sensible a terceros, puesto que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado, en tanto, no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.

SEGUNDO: Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Rash Perú S.R.L., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes, al permitir que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4110*****4095, de titularidad de la denunciante, sin haber verificado la identidad del titular del citado medio de pago.

TERCERO: Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Rash Perú S.R.L., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que el proveedor denunciado se habría negado a anular las dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4110*****4095, pese a que la denunciante informó, el mismo día de los hechos, sobre el carácter fraudulento de los consumos.

CUARTO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado se allanó al extremo referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de

administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095, de titularidad de la denunciante.

QUINTO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado se allanó al extremo referido a haber cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo N° *****7318, a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095, pese a que en dicha cuenta la denunciante recibía su remuneración.

SEXTO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado se allanó al extremo referido a haber cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****409.

SÉTIMO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado se allanó al extremo referido a haber requerido a la denunciante el pago mínimo de la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas a la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095 pese a que: (i) solicitó información sobre lo sucedido y dicho proceso de investigación no había concluido, (ii) interpuso una denuncia policial, y (iii) requirió el extorno de los montos cargados de forma indebida.

OCTAVO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra Rash Perú S.R.L., por infracción al literal b) del numeral 1.1. del artículo 1° y artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que quedó acreditado que el proveedor denunciado no brindó la información solicitada por la denunciante, sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).

NOVENO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra América Móvil Perú S.A.C., por presunta infracción al numeral 1.1. del artículo 1° y artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya brindado información a la denunciante, respecto a su consulta sobre si el señor Diego Sánchez era asesor telefónico de la empresa.

DECIMO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Gaby Carmen Ivette Villena Chumbiauca contra América Móvil Perú S.A.C., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor toda vez que no quedó acreditado que el proveedor denunciado, no haya atendido



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

adecuadamente la consulta realizada por la denunciante el 6 de setiembre de 2025, en la medida que desestimó la misma bajo un argumento genérico de confidencialidad.

DECIMO PRIMERO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con extornar a la tarjeta de crédito N° 4110*****4095 de titularidad de la denunciante, el importe total de S/ 5 000,00 correspondiente a las dos (2) operaciones no reconocidas materia de denuncia; así como, los intereses, comisiones y cobros que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

DÉCIMO SEGUNDO: Ordenar a Rash Perú S.R.L., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con brindar la información solicitada por la denunciante, relacionada a las operaciones no reconocidas (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los proveedores denunciados deberán presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada “Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

DÉCIMO TERCERO: Sancionar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank y a Rash Perú S.R.L., conforme a lo siguiente:

Cuadro de sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
A Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 26 de julio de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 5 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095 de titularidad de la denunciante, pese a que (i) nunca se afilió a Apple Pay; (ii) no se le remitieron notificaciones respecto a la realización de las transacciones, (iii) las operaciones se efectuaron de manera presencial pese a que mantuvo en todo momento la posesión de su tarjeta; (iv) pertenecían a un patrón de fraude y, (v) no se bloqueó oportunamente la tarjeta pese a que lo solicitó expresamente .	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

A Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por haber cobrado indebidamente el importe de S/ 1 301,28 con cargo a la cuenta sueldo N° *****7318 a fin de pagar parte de la deuda asociada a las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095, pese a que en dicha cuenta la denunciante recibía su remuneración.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
A Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por haber cobrado indebidamente intereses moratorios a la denunciante, por el importe de S/ 135,05, generados a raíz de la realización de operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
A Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por haber requerido a la denunciante el pago del mínimo de la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas a la tarjeta de crédito Visa N° 4110*****4095 pese a que: (i) solicitó información sobre lo sucedido y dicho proceso de investigación no había concluido, (ii) interpuso una denuncia policial y (iii) requirió el extorno de los montos cargados de forma indebida.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
A Rash Perú S.R.L., por no brindar la información solicitada por la denunciante, sobre las operaciones (productos adquiridos, modalidad de compra, posible retiro en tienda, identificación de quien realizó u obtuvo la compra).	Literal b) del numeral 1.1. del artículo 1° y artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	4,34 UIT

Con relación a la sanción pecuniaria, esta será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO CUARTO: Requerir a Rash Perú S.R.L., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS⁴⁶, precisándose que los

46

DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

DECIMO QUINTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Rash Perú S.R.L., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan, de manera solidaria, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, deberán presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1 respecto de los extremos en los que los proveedores denunciados no formularon su allanamiento.

DECIMO QUINTO: Exonerar a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank del pago de los costos del procedimiento, en atención a los allanamientos formulados.

DÉCIMO SEXTO: Disponer la inscripción de Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Rash Perú S.R.L en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁷.

DÉCIMO SÉTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 207° del

⁴⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **Decreto Legislativo 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁴⁹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2735-2025/CC1

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁵⁰.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por:
SIVERIO PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Fecha: 15/06/2026 19:24:26-0500

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

(...)
b) Recurso de apelación
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁵⁰ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.